

هل يجوز تأسيس قرار الإقامة الجبرية على أمر 30 ماي 1975 المتعلق بمشمولات وزارة الداخلية ؟

المحكمة الإدارية، ابتدائي، عدد 150476، 24 فيفري 2020، كمل / وزير الداخلية،
غير منشور

حسب الدين التريكي، رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية التونسية

الكلمات المفتاحية : إجراء حدودي - اختيار مقر الإقامة - إقامة جبرية - أمر ترتيبية - حرية
التنقل - قانون - نظم علم - وزير الداخلية

" حيث مكن الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 ... وزير الداخلية من اتخاذ قرارات تتعلق بإخضاع بعض الأشخاص لإجراءات حدودية في إطار مهمة حفظ النظام العام، وعليه، فإن وضع المدعي تحت الإقامة الجبرية بمكان معين يندرج ضمن صميم الصلاحيات الموكولة له في نطاق مراقبة جولان المعني بالأمر، مما يجعل الجهة المدعى عليها مؤهلة لاتخاذ القرار المطعون فيه ."

خالفت المحكمة الإدارية، في هذا الحكم الصادر بتاريخ 24 فيفري 2020 والمتعلق بالطعن في قرار وزير الداخلية المتضمن وضع المدعي تحت الإقامة الجبرية، فقه قضائها بخصوص الاستناد إلى أوامر ترتيبية لتأصيل الإجراءات الأمنية الاستباقية، وبالتحديد قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية. فقد انتهت المحكمة في هذا الحكم إلى أن الأمر المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية أجاز لوزير الداخلية، في إطار مهمة حفظ النظام العام، وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وذلك في نطاق صلاحياته المتعلقة بمراقبة الجولان.

لقد دأبت المحكمة الإدارية في فقه قضاء مستقر، قبل هذا الحكم وبعده، على اعتبار أن النصوص الصادرة عن السلطة الترتيبية لا ترقى إلى مرتبة التشريع الذي يرتضيه الفصل 49 من دستور 27 جاني 2014 (ومن بعده الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022) والذي ينص بصفة واضحة على " أن سائر الحقوق والحريات التي كفلها الدستور مضمونة وأن ضوابط ممارستها لا تحدّد إلا بقانون يكون في خدمة أغراض مدنية الدولة وديمقراطيتها وبهدف حماية حقوق الغير، أو تأمين مقتضيات الحفاظ على النظام العام مع مراعاة التسلسل بين هذه الضوابط وموجباتها. " (المحكمة الإدارية، استئناف، عدد 213612، 18 جاني 2022، وزير الداخلية / نزار، غير منشور). فكلما استندت الإدارة إلى الأوامر الترتيبية مثل أمر 30 ماي 1975 المذكور، وكذلك الأمر المؤرخ في 26 جاني 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لتأصيل الإجراءات الأمنية الاستباقية، إلا وصرحت المحكمة بأن القرار غير قائم على سند قانوني سليم.

فقد اعتبرت المحكمة الإدارية مثلاً أنه "طالما أن الأمر ... المؤرخ في 26 جافى 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تضمن قيوداً وضوابط تحد من ممارسة حق التنقل والحق في اختيار مقر الإقامة، لم يسبق ضبطها بنص تشريعي يحترم مقتضيات الدساتير الواردة بالفصل 49 من دستور 27 جافى 2014، رغم مرور أربع سنوات على انتخاب مجلس نواب الشعب، فإن استناد جهة الإدارة على مثل هذا النص الترتيبي لتأسيس صلاحياتها في ضبط حرية التنقل واختيار المقر والحد منها دون وجود نصوص تشريعية تحدد تلك الضوابط وشروط أعمالها، يعد مخالفاً للمستور، الأمر الذي يجعل القرار المنقذ صادراً دون سند قانوني". (المحكمة الإدارية، ابتدائي، عدد 148981، 2 جويلية 2018، وجيه / وزير الداخلية، غير منشور)

وهو نفس الموقف الذي اعتمدته المحكمة عندما استندت الإدارة على أمر 30 ماي 1975 المتعلق بوزارة الداخلية والمذكور سابقاً. فقد أقرت أن تأصيل الجهة المدعى عليها للإجراء الحدودي المتظلم منه بناء على مقتضيات هذا الأمر " في غير طريقه من الناحية القانونية لكونه سنداً ترتيبياً لا يرقى إلى مرتبة التشريع الذي يرتضيه الفصل 49 المشار إليه. " (المحكمة الإدارية، ابتدائي، عدد 150638، 31 ديسمبر 2020، محمد / وزير الداخلية، غير منشور).

والملاحظ أنه، في الحكم محل التعليق، ذكرت المحكمة بأنه عملاً بما جاء في الدستور، " لا يمكن أن توضع ضوابط لممارسة حقوق الإنسان والحريات المضمونة إلا بمقتضى قوانين تتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام على أن لا تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريات. " وهو ما يؤدي مبدئياً إلى اعتبار أنه لا يمكن تأسيس قرار وزير الداخلية بوضع المدعى تحت الإقامة الجبرية على الأمر المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية. إلا أنها انتهت إلى موقف مخالف وغير منسجم مع ما سبق وذكرت به، واعتبرت أن الأمر المذكور يسمح لوزير الداخلية بوضع المدعى تحت الإقامة الجبرية، والحال أن الأمر يتعلق بحريات أساسية أهمها حرية التنقل.

إن أقل ما يقال في موقف المحكمة في الحكم المائل هو أنه قابل للنقاش، باعتبار أن الفصل 49 من دستور 27 جافى 2014، ومن بعده الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022، لا يحتمل الاجتهاد فيما اقتضاه من أن سائر الحقوق والحريات التي كفلها الدستور مضمونة ولا تحدد إلا بقانون بمواصفات معينة، ولا يمكن بالتالي للإدارة التدخل لوضع ضوابط أو قيود لممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم. فلن كل " من الجائر للسلطة التنفيذية وللهيئات العمومية ممارسة ما لها من سلطة ترتيبية أو سلطة إصدار تراخيص داخلية أو قرارات فردية خدمة للمصلحة العامة أو حماية للظلم العلم غير أنه لا يمكن أن تحمل تلك القرارات أو التدابير قيوداً أو تضييقاً إلا في حدود ما تضمنته القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. " (المحكمة الإدارية، ابتدائي، عدد 150167، 2 جويلية 2018، سامي / وزير الداخلية، غير منشور).